



PLAATSINGSOVEREENKOMST

Plaatsing BBL-leerling bij lid-bedrijf — Sjabloon

Coöperatie Vakschool Weerterland U.A. plaatst een leerling bij het onderstaande lid-bedrijf

Invulinstructie

Dit sjabloon wordt per plaatsing ingevuld. Eén overeenkomst per leerling per lid-bedrijf. Bij roulatie (meerdere bedrijven) wordt voor elk bedrijf een aparte plaatsingsovereenkomst opgesteld. De overeenkomst treedt in werking zodra ze door alle drie partijen is ondertekend.

Artikel 1 — Partijen

De ondergetekenden:

Partij A — Coöperatie (werkgever leerling):

Coöperatie Vakschool Weerterland U.A., gevestigd te Weert, KvK-nummer [nummer], vertegenwoordigd door haar directeur, hierna te noemen: 'de Coöperatie';

Partij B — Het lid-bedrijf (leerwerkplek):

Naam bedrijf: _____

Rechtsvorm: _____

KvK-nummer: _____

Adres leerwerkplek: _____

Postcode en woonplaats: _____

Contactpersoon: _____

Functie contactpersoon: _____

E-mailadres: _____

Telefoonnummer: _____

hierna te noemen: 'het Lid-bedrijf';

Partij C — De leerling (ter kennisgeving):

Naam leerling: _____

Geboortedatum: _____

hierna te noemen: 'de Leerling'.



Partij A en Partij B worden hierna gezamenlijk ook aangeduid als 'Partijen'. De Leerling wordt ter kennisgeving op de hoogte gesteld van deze overeenkomst en ondertekent voor gezien.

Artikel 2 — Grondslag en verband met arbeidsovereenkomst

1. Deze plaatsingsovereenkomst vloeit voort uit het lidmaatschap van het Lid-bedrijf van de Coöperatie en de arbeidsovereenkomst die de Coöperatie heeft gesloten met de Leerling.
2. De Leerling blijft te allen tijde in dienst van de Coöperatie. Het Lid-bedrijf is niet de werkgever van de Leerling en is niet verantwoordelijk voor de betaling van loon, loonheffingen, vakantiegeld of verzuimkosten.
3. Bij tegenstrijdigheid tussen deze overeenkomst en de arbeidsovereenkomst van de Leerling prevaleert de arbeidsovereenkomst.

Artikel 3 — Plaatsingsperiode en rooster

1. De Leerling wordt geplaatst bij het Lid-bedrijf voor de volgende periode:

Startdatum plaatsing: _____

Einddatum plaatsing: _____

2. De Leerling werkt bij het Lid-bedrijf op de volgende dagen en tijden:

Werkdagen per week: _____

Dagdelen / tijden: _____

Totaal uur per week: _____

3. Bij roulatie werkt de Leerling gedurende de plaatsingsperiode ook bij andere lid-bedrijven. De exacte roulatieplanning wordt door de directeur vastgesteld en gecommuniceerd via de sectortafel.
4. Wijziging van de plaatsingsperiode of het rooster geschiedt in overleg tussen de Coöperatie en het Lid-bedrijf, met inachtneming van het schoolrooster van de Leerling.

Artikel 4 — Plaatsingsvergoeding

1. Het Lid-bedrijf betaalt aan de Coöperatie een plaatsingsvergoeding per daadwerkelijk gewerkt uur van de Leerling op de werkvloer van het Lid-bedrijf.

2. Het tarief bedraagt:

Tarief per uur (excl. BTW): _____

3. Het tarief is vastgesteld door het bestuur van de Coöperatie op basis van de kostprijsberekening als bedoeld in artikel 9 van de statuten. Het tarief geldt voor het lopende boekjaar en wordt jaarlijks herzien door het bestuur. Het herziene tarief wordt het Lid-bedrijf uiterlijk op vijftien november van elk jaar schriftelijk medegedeeld en treedt in werking per één januari van het volgende boekjaar. De tariefstijging is gekoppeld aan de loonontwikkeling conform de toepasselijke CAO. Het Lid-bedrijf heeft bij een tariefwijziging geen recht op tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst, tenzij de tariefstijging meer dan tien procent bedraagt ten opzichte van het voorafgaande boekjaar.
4. Facturatie geschiedt door de Coöperatie in de derde week van elke kalendermaand, op basis van de door de directeur geregistreerde gewerkte uren in de voorafgaande maand. Betaling door het Lid-bedrijf vindt plaats uiterlijk op de salarisbetaaldatum van het Lid-bedrijf in de lopende maand, doch uiterlijk op de

vijfentwintigste van de maand volgend op de factuurdatum. Deze betaaltermijn is vastgesteld conform het Huishoudelijk Reglement van de Coöperatie (notitie betaalconditie).

5. Over perioden van ziekte, verlof of ongeoorloofde afwezigheid van de Leerling is geen plaatsingsvergoeding verschuldigd. De Coöperatie informeert het Lid-bedrijf tijdig over ziekte of afwezigheid.

Artikel 5 — Praktijkopleider

1. Het Lid-bedrijf stelt een praktijkopleider (POB) beschikbaar die de Leerling op de werkvloer begeleidt. De praktijkopleider is geregistreerd bij SBB of wordt door de Coöperatie geregistreerd.

Naam praktijkopleider: _____

SBB-registratienummer: _____

2. Indien het Lid-bedrijf geen gekwalificeerde praktijkopleider beschikbaar heeft, kan de Coöperatie een externe POB beschikbaar stellen. De kosten hiervan zijn inbegrepen in de plaatsingsvergoeding.
3. De praktijkopleider neemt deel aan de door de Coöperatie georganiseerde POB-overleggen als onderdeel van de sectortafel.

Artikel 6 — Verplichtingen lid-bedrijf

1. Het Lid-bedrijf verplicht zich:
 - een veilige en kwalitatief goede leerwerkplek te bieden, conform de eisen van SBB en de toepasselijke arbo-regelgeving;
 - de Leerling te begeleiden conform het opleidingsplan en de leerdoelen van de onderwijsinstelling;
 - de aanwijzingen van de directeur en de onderwijsinstelling op te volgen ten aanzien van de begeleiding en beoordeling van de Leerling;
 - ziekte of onverwachte afwezigheid van de Leerling onmiddellijk te melden aan de directeur;
 - de directeur tijdig te informeren over wijzigingen in de bedrijfssituatie die van invloed zijn op de leerwerkplek;
 - de Leerling niet in te zetten als reguliere arbeidskracht buiten de kaders van de opleiding;
 - deel te nemen aan de sectortafeloverleggen minimaal vier maal per jaar.

Artikel 7 — Verplichtingen coöperatie

1. De Coöperatie verplicht zich:
 - zorg te dragen voor een gekwalificeerde en gemotiveerde Leerling die voldoet aan de toelatingseis van de opleiding;
 - het loon, de sociale lasten en de verzuimkosten van de Leerling voor eigen rekening te nemen;
 - de Leerling te begeleiden en te ondersteunen bij eventuele problemen op de leerwerkplek;
 - het Lid-bedrijf tijdig te informeren over wijzigingen in het schoolrooster, de opleiding of de arbeidsovereenkomst van de Leerling;
 - de subsidiestroom via het sectorinstituut te beheren en de subsidies ten goede te laten komen aan de kostprijsberekening.

Artikel 8 — Aansprakelijkheid

1. De Coöperatie is als werkgever aansprakelijk voor schade die de Leerling veroorzaakt in de uitoefening van zijn werkzaamheden bij het Lid-bedrijf, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Leerling.
2. Het Lid-bedrijf is aansprakelijk voor schade die de Leerling lijdt als gevolg van een onveilige werkplek of het niet naleven van de arbo-regelgeving door het Lid-bedrijf.
3. Partijen zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door overmacht.

Artikel 9 — Beëindiging

1. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege op de einddatum van de plaatsingsperiode.
2. De overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd:
 - in onderling overleg tussen de Coöperatie en het Lid-bedrijf, met schriftelijke bevestiging;
 - door de Coöperatie met onmiddellijke ingang bij ernstig tekortschieten door het Lid-bedrijf;
 - door het Lid-bedrijf met onmiddellijke ingang bij onacceptabel gedrag van de Leerling, na overleg met de directeur;
 - van rechtswege bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen de Coöperatie en de Leerling.
3. Bij tussentijdse beëindiging zorgt de Coöperatie zo spoedig mogelijk voor een vervangende plaatsing van de Leerling bij een ander lid-bedrijf.

Artikel 10 — Overige bepalingen

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg.
2. Wijzigingen zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen door de Coöperatie en het Lid-bedrijf.
3. Deze overeenkomst is onlosmakelijk verbonden met het lidmaatschap van het Lid-bedrijf van de Coöperatie. Bij beëindiging van het lidmaatschap eindigt ook deze overeenkomst.

Artikel 11 — Gebruik praktijkruimte en machines/equipment

1. Indien het Lid-bedrijf aan de Leerling praktijkruimte, machines of equipment ter beschikking stelt voor het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de plaatsing, heeft het Lid-bedrijf recht op een vergoeding conform de tarieven zoals vastgesteld in het Huishoudelijk Reglement van de Coöperatie.
2. De vergoeding wordt vastgesteld per dagdeel gebruik. Een dagdeel is een aaneengesloten periode van maximaal vier uur. De directeur registreert het gebruik op basis van de aanwezigheidsregistratie van de Leerling. Gebruik wordt uitsluitend vergoed op basis van aantoonbaar en geregistreerd gebruik.
3. Het Lid-bedrijf stelt bij aanvang van de plaatsing schriftelijk aan de directeur door welke ruimtes, machines of welk equipment beschikbaar worden gesteld en welk tarief het Lid-bedrijf verzoekt. Het bestuur stelt het definitieve tarief vast conform het Huishoudelijk Reglement. Indien geen schriftelijke opgave is gedaan, bestaat geen recht op vergoeding.
4. Dit artikel is uitsluitend van toepassing indien partijen gebruik van praktijkruimte of equipment uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Indien geen bijlage equipment-gebruik is ondertekend, vervalt dit artikel.

Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend te _____ op _____.

Partij A — Coöperatie

Partij B — Lid-bedrijf

Partij C — Leerling (voor gezien)

—
Directeur

Naam: _____

Datum: _____

—
Contactpersoon / eigenaar

Naam: _____

Datum: _____

—
Leerling

Naam: _____

Datum: _____

Verdeling exemplaren

Drie originele exemplaren worden opgemaakt: één voor de Coöperatie (leerling dossier), één voor het Lid-bedrijf, één voor de Leerling. De directeur bewaart een kopie in het lidmaatschapsdossier van het Lid-bedrijf.